

הסכם הצטרפות

לכבוד

ווליו פידר פאנדרס השקעות מתקדמות בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), בעצמו ובשם ווליו ארדיאן סקנדר תשתית 9 פידר פאנדר, שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות")

אני הח"מ _____, מספר ת.ז. _____ (להלן: "המשקיע"), מבקש בזאת בחתימתי על הסכם הצטרפות זה, באופן מוחלט ובלתי חוזר, להצטרף כשותף מוגבל בווליו ארדיאן סקנדר תשתית 9 פידר פאנדר, שותפות מוגבלת, שמספרה 540339983 (להלן: "השותפות"), וכצד לתיקון מס' 1 להסכם השותפות המוגבל של השותפות מיום 18.9.2025, כפי שיתוקן מעת לעת (להלן: "הסכם השותפות"), בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הצטרפות זה ובהסכם השותפות.

למונחים בהסכם הצטרפות זה אשר לא הוגדרו בו במפורש תיחוד המשמעות הניתנת להם בהסכם השותפות.

1. התחייבות השקעה

הסכום שהמשקיע מתחייב להשקיע בהון השותפות, באופן ובמועדים בהתאם להוראות הסכם השותפות, הוא כנקוב מטה (בעמוד החתימות של המשקיע).

2. הצטרפות לשותפות

2.1. המשקיע מאשר כי ידוע לו, כדלקמן:

2.1.1. כי בקשתו להצטרף כשותף מוגבל בשותפות, לרבות התחייבותו להשקיע בהון השותפות כאמור בסעיף 1 לעיל, היא מוחלטת ובלתי חוזרת.

2.1.2. כי בנוסף לחתימה על הסכם הצטרפות זה, במסגרת בקשתו להצטרף כשותף מוגבל בשותפות, המשקיע נדרש (1) להשלים את הפרטים ביתר מסמכי ההצטרפות, ולחתום עליהם; ו-(2) למסור לשותף הכללי בשותפות, ווליו פידר פאנדרס השקעות מתקדמות בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), את כל המידע והמסמכים כנדרש בהתאם להסכם הצטרפות זה וליתר מסמכי ההצטרפות.

2.1.3. כי הצטרפותו לשותפות כפופה לאישור השותף הכללי בנוסח הכלול בהסכם הצטרפות זה, וכי השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לדחות את הצטרפותו כשותף מוגבל בשותפות, ללא צורך בהנמקה, או לאשר את הצטרפותו כשותף מוגבל בשותפות עם התחייבות השקעה בהון השותפות בסכום נמוך יותר מהסכום שהמשקיע התחייב להשקיע בהון השותפות כנקוב מטה (בעמוד החתימות של המשקיע), והכל בכפוף להסכם השותפות.

2.1.4. כי הצטרפותו כשותף מוגבל בשותפות, ככל שתאושר על ידי השותף הכללי, תיכנס לתוקף במועד הסגירה שמתקיים לאחר מועד אישור כאמור.

2.1.5. כי הצטרפותו לשותפות, ככל שתאושר על ידי השותף הכללי, כפופה לאמור בסעיף 3.1.3.1 להסכם השותפות.

2.2. המשקיע מסכים להפוך להיות צד להסכם השותפות, על כל תיקוניו, כשותף מוגבל, ולהיות מחויב בו באותו אופן כאילו חתם עליו ישירות במועד הצטרפותו כשותף מוגבל בשותפות (ככל שהצטרפותו תאושר על ידי השותף הכללי); המשקיע מקבל על עצמו באופן מוחלט ובלתי חוזר את התנאים, ההוראות, ההתחייבויות המפורטים בהסכם השותפות הנוגעים לשותף מוגבל בשותפות, ומצהיר, נכון למועד חתימת הסכם הצטרפות זה ונכון למועד הצטרפותו כשותף מוגבל בשותפות, את כל ההצהרות הנוגעות לשותף מוגבל בשותפות בהתאם להסכם השותפות.

3. מצגים, הצהרות והתחייבויות

בקשר עם בקשתו להצטרף כשותף מוגבל בשותפות, המשקיע מצהיר ומתחייב, נכון למועד חתימת הסכם הצטרפות זה ונכון למועד הצטרפותו כשותף מוגבל בשותפות (ככל שהצטרפותו תאושר על ידי השותף הכללי), את כל המצגים, ההצהרות וההתחייבויות כדלקמן:

3.1. עניינים כלליים

3.1.1. ככל שהמשקיע הוא יחיד – כי לא ננקטו ולא מתנהלים כנגד המשקיע הליכים לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ואו פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש"ס-1980 ואו לפי דינים מקבילים של כל תחומי שיפוט אחרים החלים עליו, וכי לא ידוע למשקיע על כוונה לנקוט כנגדו בהליכים כאמור.



3.1.2. ככל שהמשקיע הוא ישות משפטית – כי לא מונה למשקיע מפרק (זמני או קבוע) ו/או כונס נכסים (זמני או קבוע) על עיקר נכסיו, כי לא הוגשה כנגד המשקיע בקשה להקפאת הליכים, חיסולו ו/או מחיקתו כאישיות משפטית נפרדת, וכי בדוחות הכספיים האחרונים של המשקיע לא נרשמה הערת "עסק חיי".

3.1.3. ככל שהמשקיע הוא ישות משפטית - כי המשקיע מאוגד כדין, כי התקבלו אצל המשקיע כל האישורים וההחלטות הנדרשים לפי מסמכי היסוד שלו ו/או על פי כל דין לצורך התקשרותו בהסכם הצטרפות זה ובהסכם השותפות ולצורך ביצועם על ידו, וכי החותם בשם המשקיע על הסכמים כאמור (וביחס להסכם השותפות, רק אם המשקיע חותם בעצמו ולא באמצעות מיופה כוח) מוסמך כדין לעשות כן, וכן כי איש הקשר המוסמך לקבל הודעות בדוא"ל בשם המשקיע אכן הוסמך כאמור.

3.1.4. כי יש למשקיע את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לצורך התקשרותו בהסכם הצטרפות זה ובהסכם השותפות, ולצורך השקעתו בשותפות, ככל שנדרשים כאלה.

3.1.5. כי לא מתנהלים כנגד המשקיע הליכים משפטיים העלולים לפגוע ביכולתו להשקיע בשותפות ולבצע את הוראות הסכם הצטרפות זה והסכם השותפות הנוגעות אליו.

3.1.6. כי לא ננקטו כנגד המשקיע, וככל שהמשקיע הוא ישות משפטית – כנגד המחזיקים בו, בעלי השליטה בו, הנהנים מהשקעתו בשותפות, במישרין או בעקיפין, ו/או נושאי המשרה בו, פעולות כלשהן על ידי רשות מוסמכת כלשהי בגין הפרת חוק ניירות ערך והתקנות על פיו ו/או כל דין כלכלי אחר.

3.1.7. כי ההשקעה בהון השותפות (ובהתאם, רכישת זכויות בשותפות) לא הוצעה למשקיע באמצעות שידול, שכנוע או פרסום מכל סוג שהוא בכל אמצעי מדיה, כנס ציבורי או פלטפורמה אחרת, וכי השקעתו (בפועל) של המשקיע בהון השותפות אינה תולדה של שידול, שכנוע או פרסום כאמור.

3.1.8. ידוע למשקיע כי הזכויות בשותפות לא נרשמו ולא יירשמו למסחר לפי חוק ניירות ערך או לפי כל חוק מקביל בתחומי שיפוט אחרים, וכי אין כוונה לרשום את הזכויות בשותפות למסחר כאמור.

3.1.9. כי השקעתו של המשקיע בהון השותפות, ובהתאם רכישת זכויות בשותפות, נעשית למטרות השקעה בלבד, ולא במטרה למכור או להעביר את זכויותיו בשותפות או חלק מהן (לרבות להמחות כל תקבול שיקבל מכוח זכויות כאמור).

3.1.10. כי ידוע למשקיע כי בהתאם להסכם השותפות, הוא לא יוכל לפרוש כשותף מוגבל בשותפות, ולא יהיה רשאי להעביר, למכור, להמחות, לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו בשותפות, כולן או מקצתן, ו/או לבצע בהן כל דיספוזיציה אחרת, אלא בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 17.1 להסכם השותפות, ולפיכך המשקיע עלול להידרש להחזיק בזכויותיו בשותפות ולהיות כפוף לסיכונים ולחשיפות הכרוכים בהשקעתו בהון השותפות ובעקיפין (דרך השותפות) בקרן המטרה, כמפורט בסעיף 3.1.15 להלן, עד למועד פירוק השותפות. בהתאם, המשקיע מצהיר כי אין לו צורך באפשרות להנזיל את השקעתו בהון השותפות, בטווח הקצר עד הארוך. יובהר, כי בכפוף לאמור בסעיף 7.4 להסכם השותפות, קיימת אפשרות כי השותפות תבצע חלוקות בעין של נכסים שחולקו לה בעין על ידי קרן המטרה, וזאת במסגרת פירוקה של קרן המטרה.

3.1.11. השקעתו של המשקיע בהון השותפות, נעשית בשמו ולטובתו בלבד, ולא כנאמן, סוכן, נציג, מתווך או בעל תפקיד דומה עבור אדם אחר. על אף האמור, ככל שהמשקיע סימן מטה (בעמוד החתימות של המשקיע) כי השקעתו נעשית כנאמן, סוכן, נציג, מתווך או בעל תפקיד דומה עבור אדם אחר (להלן, אותו אדם: "הנהנה"), המשקיע מצהיר ומתחייב כי (1) הוא מוסמך ומורשה לפעול בשם הנהנה, ובכלל זה לתת הצהרות, מצגים, הבהרות, הרשאות, הסכמות ואישורים כנדרש בהתאם להסכם הצטרפות זה וליתר מסמכי ההצטרפות בשם הנהנה; (2) הוא נותן את ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההבהרות, ההרשאות, ההסכמות והאישורים כנדרש בהתאם להסכם הצטרפות זה וליתר מסמכי ההצטרפות עבור עצמו, ככל שהקשר הדברים מחייב, ועבור הנהנה; (3) הוא יעביר לנהנה את הסכם הצטרפות זה, יתר מסמכי ההצטרפות והסכם השותפות (להלן: "מסמכי השותפות"), וכן כל תיקון להסכם השותפות וכל הודעה או דיווח שיימסרו לו מאת השותפות ו/או השותף הכללי, מיד לאחר קבלתם על ידו; ו-(4) הוא יעביר לשותף הכללי מידע ו/או מסמכים בנוגע לעצמו (המשקיע), לנהנה ולהסמכתו והרשאתו כאמור, כפי שידרוש השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו (למען הסר ספק יובהר, כי יתר מסמכי ההצטרפות ימולאו ביחס לנהנה, אלא אם כן השותף הכללי קבע אחרת). הנהנה לא יהיה רשאי להעביר, למכור, להמחות, לשעבד



ו/או למשכן את זכויותיו העקיפות בשותפות (המוחזקות דרך המשקיע), כולן או מקצתן, ו/או לבצע בהן כל דיספוזיציה אחרת, אלא בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 17.1 להסכם השותפות, כאילו הוא החזיק במישרין בזכויות בשותפות. יובהר, כי ככל שיש יותר מנהנה אחד, הצהרותיו והתחייבויות כאמור של המשקיע ניתנות ביחס לכל אחד מהנהנים בנפרד.

3.1.12. כי המשקיע כשיר להתקשר בהסכם הצטרפות זה ובהסכם השותפות, כי התחייבויותיו על פי הסכמים כאמור הן תקפות, מחייבות וברות אכיפה, כי אין כל מניעה חוזית, חוקית או אחרת (לרבות הצורך בהשגת הסכמה או אישור של כל גוף) לקיום התחייבויותיו על פי הסכמים כאמור, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותו של המשקיע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכמים כאמור, במלואן ובמועדן, ובפרט תשלום מלוא הסכום שהוא מתחייב להשקיע בהון השותפות, באופן ובמועדים בהתאם להוראות הסכם השותפות.

3.1.13. כי המשקיע קיבל לידיו, קרא בעיון והבין את מסמכי השותפות, כי השותף הכללי ו/או כל צד קשור לו ו/או מי מטעמו, העמידו לרשותו של המשקיע את ההזדמנות לשאול שאלות, ולקבל תשובות ומידע לשביעות רצונו, בנוגע למסמכי השותפות ולשותפות, לרבות תנאי ההשקעה בשותפות, מטרתה ופעילותה, ובנוגע למסמכי קרן המטרה ולקרן המקרה, לרבות מטרת קרן המטרה ופעילותה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשקיע מאשר כי קרא בעיון והבין את הוראות סעיפים 8.4 עד 8.9 להסכם השותפות.

3.1.14. כי המשקיע קיבל את החלטתו להשקיע בהון השותפות ובעקיפין (דרך השותפות) בהון קרן המטרה, באופן עצמאי, ולצורך קבלת החלטתו כאמור התייעץ עם יועציו המקצועיים כפי שראה לנכון, לרבות יועצי המס, רואי החשבון, עורכי הדין ויועצי ההשקעות שלו, והסתמך אך ורק על עצתם, וכי יש למשקיע את הידע, היכולת והניסיון המקצועיים, הפיננסיים, הכלכליים והעסקיים, כדי לנתח ולהעריך, באופן עצמאי ו/או בסיוע יועציו המקצועיים כאמור, את הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהשקעתו כאמור בתנאים המפורטים בהסכם הצטרפות זה ובהסכם השותפות. יודגש, כי אין באמור במסמכי השותפות (לרבות במסמכי קרן המטרה המצורפים להסכם השותפות) כדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי כלשהו, לרבות ייעוץ משפטי.

3.1.15. כי המשקיע מודע לסיכונים ולחשיפות הכרוכים בהשקעתו בהון השותפות ובעקיפין (דרך השותפות) בהון קרן המטרה, אשר חלקם עלולים להוביל לאובדן כספי השקעתו כאמור, במלואם או בחלקם, כי המשקיע שקל היטב סיכונים וחשיפות כאמור וכי יש ביכולתו לעמוד בהם, לרבות בסיכון הכספי הכרוך באובדן כספי השקעתו כאמור, במלואם או בחלקם, וכי המשקיע מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם בקשר עם אובדן כספי השקעתו כאמור, במלואם או בחלקם. המשקיע מאשר כי ביצוע השקעתו כאמור עקבי עם אסטרטגיית ההשקעה הכוללת שלו ובפרט עם פרופיל הסיכון שלו.

3.1.16. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כי המשקיע קרא בעיון והבין את מלוא הסיכונים והחשיפות הכרוכים בהשקעה בקרן המטרה כמפורט בעמוד 128 למזכר ההקצאה הפרטית (PPM) של קרן המטרה הכלול במסמכי קרן המטרה, וכי הוא מודע לכך שמאחר שהשותפות משקיעה אך ורק בקרן המטרה ללא פיזור בין מספר השקעות שונות, השקעתו בשותפות חשופה באופן מלא לסיכונים וחשיפות כאמור.

3.1.17. כי בהשקעתו בהון השותפות ובעקיפין (דרך השותפות) בקרן המטרה, המשקיע לא הסתמך על כל התחייבות (לרבות התחייבות לשיפוי), הצהרה, מצג, ערבות או מידע שניתנו לו מאת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, בין אם בכתב ובין אם בע"פ, שאינם מפורטים במפורש במסמכי השותפות (לרבות במסמכי קרן המטרה המצורפים להסכם השותפות) ובכל מכתב צד שניתן למשקיע (ככל שניתן). בהתאם, המשקיע מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מי מהאמורים בגין הסתמכות על כל התחייבות, הצהרה, מצג, ערבות או מידע כאמור.

3.1.18. כי ידוע למשקיע כי משרד שבלת ושות' משמש כיועץ המשפטי של השותפות והשותף הכללי בקשר עם הקמת השותפות והצעת הזכויות בה, ואינו משמש כיועץ המשפטי של השותפים המוגבלים בכל עניין הנוגע לשותפות, לרבות במסגרת הליך הצטרפותם כשותפים מוגבלים בשותפות. ככל שהמשקיע מעוניין בייעוץ משפטי בקשר עם השקעתו בהון השותפות, הוא ישכור לעצמו עורך דין עצמאי ויישא בעצמו בכל ההוצאות הכרוכות בכך. לשותף הכללי לא תהיה כל אחריות בקשר עם שכירת עורך דין על ידי המשקיע.



3.1.19. ידוע למשקיע כי לשותפות אין עבר פיננסי או תפעולי. מובהר, כי כל פעילות קודמת של השותף הכללי ו/או כל צד קשור לו, לא מעידה על פעילותה של השותפות ו/או התוצאות הצפויות ממנה.

3.1.20. במקרה של השקעה משותפת, שבה המשקיע מורכב מיותר מאדם אחד (למשל, בני זוג), המשקיע מודע לכך שכל אדם המרכיב את המשקיע יישא ביחד ולחוד בהתחייבויותיו של המשקיע בהסכם הצטרפות זה ובהסכם השותפות, כאילו שאותו אדם הוא משקיע יחיד. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה זה השותפות ו/או השותף הכללי ו/או חברת הניהול יתייחסו למשקיע כישות אחת לכל דבר ועניין.

3.2. ענייני מס

3.2.1. ידוע למשקיע כי השקעתו בהון השותפות כרוכה בהשלכות מס, לרבות חובות דיווח, וכי השלכות מס כאמור עשויות להשתנות מעת לעת, לרבות כתוצאה משינויי חקיקה צפויים ו/או שינויים במדיניות המיסוי, כי המשקיע מודע למלוא השלכות מס כאמור, בשים לב לנסיבותיו הספציפיות (לרבות שיעורי המס החלים עליו ותחולת מס יסף עליו), כי המשקיע בדק את הוראות הדין המתייחסות למיסוי שותפויות מוגבלות, השותפים המוגבלים בהן, והשקעות מהסוג שהשותפות מבצעת, כי הוא יודע כי באחריותו האישית להתייעץ עם יועצי מס (שלו) בנוגע לאמור לעיל, לרבות לגבי השלכות מס כאמור (לרבות חובות הדיווח החלות עליו). יודגש, כי אין באמור במסמכי השותפות כדי להוות תחליף לייעוץ מס, לרבות ייעוץ מס ספציפי המתייחס לנסיבותיו הספציפיות של המשקיע.

3.2.2. ידוע למשקיע כי פעולות ועסקאות שתבצע השותפות עשויות להיות חייבות במס, וכי החיוב במס יכול שיתבצע באמצעות ניכוי מס במקור או מקדמות מס שתשולמנה מחשבון השותפות. לפיכך, האפשרות של המשקיע לבצע התחשבנות ישירה לצורך קיזוז הפסדים או רווחים כנגד רווחים או הפסדים, בהתאמה, מהשקעות שביצע מחוץ לשותפות, עלולה להיות מוגבלת לפי הוראות הדין.

3.2.3. ידוע למשקיע על המגבלות על משיכת השקעתו בהון השותפות, חלוקת רווחי השותפות והעברת זכויות בשותפות, אשר עלולות להביא לכך שהוא יידרש לשלם מס בגין חלקו בהכנסות השותפות מתוך מקורותיו האישיים, מבלי שיהיה זכאי לממן מס כאמור מתוך תקבולים מהשקעתו בהון השותפות. כן ידוע למשקיע שהשותפות לא תבצע חלוקות מס.

3.2.4. ידוע למשקיע כי השלכות המס של רכישה, החזקה ומכירה של זכויותיו בשותפות עשויות להשפיע על התשואות הכלכליות שלו בגין השקעתו בהון השותפות.

3.2.5. כי המשקיע יקיים כל חובות הדיווח החלות עליו בקשר להשקעתו בהון השותפות, במלואן ובמועדן, ובכלל זה יצהיר על תוצאות השותפות בדיווחי המס שלו בהתאם לחלקו בשותפות, ככל שיידרש לכך על פי דין.

3.2.6. כי המשקיע לא קיבל כל ייעוץ מס ו/או כל מצג ו/או מידע בנושא מס מאת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, למעט מצגים בענייני מס המפורטים במפורש במסמכי השותפות ובכל מכתב צד שניתן למשקיע (ככל שניתן).

3.3. הלבנת הון ומימון טרור

3.3.1. כי המשקיע מתחייב לציית לכל דיני הלבנת ההון (כהגדרתם בסעיף 20 להסכם השותפות) החלים עליו או על פעילותו, לרבות לפי מקום תושבותו או מקום פעילותו.

3.3.2. כי המשקיע, וככל שהוא ישות משפטית – כל אחד מהמחזיקים בו, מבעלי השליטה בו, מהנהנים מהשקעתו בשותפות, במישרין או בעקיפין, ו/או מהצדדים הקשורים לו, (1) אינו בהפרה של דיני הלבנת הון או משתתף בפעילות שמפרה את דיני הלבנת הון; (2) לא כלול בכל רשימת סנקציות רלוונטיות, מקומיות או בינלאומיות, לרבות של ה-UN, OFAC ו-EU, אינו משתתף בפעילות כלשהי עם כל אדם הכלול בכל רשימת סנקציות רלוונטיות ו/או אינו פועל בשם כל אדם כאמור; ו- (3) לא תושב מדינה או טריטוריה הנתונה לסנקציות כלכליות או פיננסיות או חרם סחר.

3.3.3. כי הכספים שישמשו למימון כל תרומת הון שיבצע המשקיע או כל סכום אחר שהמשקיע יידרש להעביר לידי השותפות בהתאם להסכם הצטרפות זה ו/או הסכם השותפות, כולם או חלקם (להלן: "כספי ההשקעה") נבעו או ינבעו ממקורות חוקיים בלבד, ולא יהיו קשורים לפעילות פלילית כלשהי, וכי רווחי המשקיע מהשקעתו בהון השותפות יישמשו



למטרות חוקיות בלבד, ולא למטרות הקשורות לפעילות פלילית כלשהי. לעניין זה, "פעילות פלילית" - פעילות הנחשבת או שעלולה להיחשב כפלילית לפי דיני מדינת ישראל, ארה"ב, לוקסמבורג או כל תחום שיפוט רלוונטי אחר, לרבות פעילות הלבנת הון ומימון טרור.

3.3.4. כי כספי ההשקעה או כספים שיחולקו למשקיע (לפי הוראותיו לשותף הכללי), לא יפרו כל דין, לרבות דיני הלבנת ההון, ולא יגרמו לשותפות ו/או לשותף הכללי ו/או לקרן המטרה ו/או לשותף הכללי בקרן המטרה ו/או לבנק שבו מתנהל חשבון השותפות, להפר את דיני הלבנת ההון.

3.3.5. כי ידוע למשקיע כי ככל שכספי ההשקעה יועברו מחשבון אשר אינו מתנהל על שמו ו/או במדינת תושבותו, הוא יידרש להעביר לשותף הכללי מידע ו/או מסמכים כפי שידרש על ידי השותף הכללי, לרבות אסמכתאות הנוגעות לסיבה לכך שהחשבון אינו מתנהל על שמו ו/או במדינת תושבותו, וככל שהחשבון אינו מתנהל של שמו – מסמכים בנוגע לאדם אשר על שמו מתנהל החשבון, לרבות מסמכים המוכיחים את זהותו של אותו אדם.

3.3.6. כי המשקיע יודע כי הוא יידרש לתת הצהרות כאמור בסעיף 3.3 זה בכל מועד ביצוע תרומות הון, במסגרת הסכם השותפות.

3.4. הצהרות בקשר עם השקעת השותפות בקרן המטרה

למונחים בסעיף 3.4 זה אשר לא הוגדרו בו במפורש תיוחד המשמעות הניתנת להם בנספח א' להסכם הצטרפות זה.

3.4.1. כי המשקיע אינו אדם אמריקאי לצרכי חוק ניירות ערך האמריקאי משנת 1933 והוא גם אדם שאינו אמריקאי לצרכי חוק המסחר בסחורות, וכן המשקיע אינו משקיע בהון השותפות באמצעות כספים שהתקבלו מאדם אמריקאי לצרכי חוק ניירות ערך האמריקאי משנת 1933.

3.4.2. כי המשקיע, וככל שהמשקיע הוא ישות משפטית – כל אחד מהמחזיקים בו, מבעלי השליטה בו, מהנהנים מהשקעתו בשותפות, במישרין או בעקיפין, וכל אחד מנושאי המשרה בו, אינו Politically Exposed Person.

3.4.3. ככל שהמשקיע הוא ישות משפטית - כי אף אחד מהמחזיקים במשקיע, מבעלי השליטה בו, או מהנהנים מהשקעתו בשותפות, במישרין או בעקיפין, אינו מחזיק ולא יחזיק בשיקול דעת לגבי השתתפות או אי-השתתפות בהשקעת המשקיע בהון השותפות.

3.4.4. כי המשקיע, וככל שהמשקיע הוא ישות משפטית - כל אחד מהמחזיקים בו, מבעלי השליטה בו, מהנהנים מהשקעתו בשותפות, במישרין או בעקיפין, וכל אחד מנושאי המשרה בו, אינו נתון לאירוע פסילה, או לכל הליך או אירוע שעלול להוביל לאירוע פסילה¹.

3.4.5. ככל שהמשקיע הוא ישות משפטית - כי המשקיע אינו תוכנית הטבות לעובדים או ישות בעלת נכסי תוכנית הטבות לעובדים.

3.4.6. כי כספי השקעת המשקיע בהון השותפות לא היו ולא נגזרו במישרין או בעקיפין מפעילויות שעשויות להפר חוקים חלים, כולל חוקים ותקנות למניעת הלבנת הון.

3.4.7. כי למיטב ידיעת המשקיע, אף אחד מהמשקיע, מכל אדם הנשלט על ידי המשקיע או הנמצא בשליטה משותפת עם המשקיע, וככל שהמשקיע הוא ישות משפטית – מכל אחד מהמחזיקים בו, מבעלי השליטה בו, או מהנהנים מהשקעתו בשותפות, במישרין או בעקיפין, אינו (א) מדינה, טריטוריה, יחיד או ישות משפטית המופיעים ברשימת OFAC2 או יחיד או ישות משפטית המתגוררים או שיש להם מקום עסקים במדינה או טריטוריה המופיעה באותה רשימה או יחיד או ישות משפטית שהם נושא לאחת מהתוכניות המנוהלות על ידי OFAC; ו-(ב) דמות פוליטית זרה בכירה, או בן משפחה קרוב או מקורב של דמות פוליטית זרה בכירה כמשמעותה ב-Guidance on Enhanced Scrutiny for

¹ אירועים פוסלים (Disqualifying Events) הם הפרות רגולטוריות, צעדי אכיפה או הרשעות פליליות, לרבות הונאת ניירות ערך, מצג שוא, מניפולציה בשוק או עבירות פיננסיות, המונעים מיחידים וישויות משפטיות מלהשתתף בפעילויות פיננסיות מוסדרות, במטרה להגן על משקיעים ולשמור על תקינות השוק. באופן עקרוני, כללי Disqualifying Events חלים רק על יחידים וישויות משפטיות הפועלים בתוך ארה"ב או מקיימים זיקה מסוימת לשוק האמריקאי, כגון הנפקות בארה"ב, גיוס הון ממשקיעים אמריקאים, או פעילות תחת רגולציה של ה-SEC.

² הרשימה נמצאת באתר OFAC ב-<http://www.treas.gov/ofac>



Transactions That May Involve Proceeds of Foreign Official Corruption
על ידי משרד האוצר של ארה"ב וסוכנויות פדרליות אחרות וכמוזכר ב-US Patriot Act.

3.4.8. כי כספי השקעתו בהון השותפות אינם מגיעים ממקור, או מועברים דרך חשבון המוחזק ב-(א) בנק מעטפת אסור שאינו אמריקאי, (ב) בנק חוץ, (ג) בנק המאורגן או רשום תחת חוקי מדינה בסיכון גבוה, או (ד) בנק או מוסד פיננסי הכפוף לאמצעים מיוחדים תחת סעיף 311 של ה-US Patriot Act.

3.4.9. כי בעת שהוצעה לו ההשקעה בהון השותפות (ובהתאם, רכישת זכויות בשותפות), בעת שביקש להשקיע בהון השותפות, ובעת החתימה על הסכם הצטרפות זה, המשקיע שהה בישראל.

3.4.10. כי הוא אינו כפוף לדין ו/או לרגולציה שעלולים לחייב אותו לגלות מידע בקשר עם קרן המטרה, השותף הכללי בקרן המטרה או כל ישות אחרת הקשורה לקרן המטרה.

3.4.11. כי הוא לא הוקם למטרת השקעה בהון השותפות או בעקיפין (דרך השותפות) בהון קרן המטרה, וכי הוא לא משקיע יותר מ-40% מסך נכסיו בהון השותפות או בעקיפין (דרך השותפות) בהון קרן המטרה.

3.4.12. כי המשקיע, וככל שהמשקיע הוא ישות משפטית - כל אחד מהמחזיקים בו, מבעלי השליטה בו, מהנהנים מהשקעתו בשותפות, במישרין או בעקיפין, לא נתון לסנקציות, אינו פועל, תושב או מאוגד במדינה או בטרטוריה הנתונה בסנקציות כלכליות או פיננסיות או אמברגו על סחר, המוטלים, מנוהלים או נאכפים מעת לעת על ידי ממשלת ארצות הברית, OFAC, מועצת הביטחון של ה-UN, ה-EU או מדינה חברה בו, משרד האוצר של בריטניה, או רשויות סנקציות רלוונטיות אחרות, וכי מקורם של כספי המשקיע אשר שימשו או ישמשו להשקעה בהון השותפות, אינו מעסקאות עם מדינה או טריטוריה הנתונות לסנקציות כאמור או מפעילות בהן, או מעסקאות או פעילות עם כל אדם הנתון לסנקציות כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשקיע מצהיר כי אינו נתון, ומקורם של כספי השקעתו בהון השותפות אינו מאדם הנתון, לסנקציות נגד רוסיה, וכי אינו נמצא, ומקורם של כספים כאמור אינו מאדם הנמצא, בהפרה של סנקציות רלוונטיות, דיני הלבנת הון, אנטי שחיתות ושחוד, מימון טרור ואמנות ותקנות בינלאומיות הנוגעות לרוסיה.

3.4.13. כי המשקיע יודע כי הוא יידרש לתת הצהרות כאמור בסעיף 3.4 זה בכל מועד ביצוע תרומות הון, במסגרת הסכם השותפות.

4. מידע ומסמכים נוספים

השותף הכללי רשאי לדרוש מהמשקיע מידע ו/או מסמכים נוספים (לרבות לחתום על כל מסמך) מעבר למידע ו/או למסמכים כמפורט בהסכם הצטרפות זה ו/או ביתר מסמכי ההצטרפות, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

5. נכונות הצהרות, מצגים מידע ומסמכים

המשקיע מצהיר ומתחייב, נכון למועד חתימת הסכם הצטרפות זה ונכון למועד הצטרפותו כשותף מוגבל בשותפות, כי כל הצהרותיו ומצגיו של המשקיע בהסכם הצטרפות זה ו/או ביתר מסמכי ההצטרפות שלו ו/או בהסכם השותפות, וכל המידע והמסמכים שמסר המשקיע לשותף הכללי כנדרש בהתאם להסכם הצטרפות זה ו/או ביתר מסמכי ההצטרפות, הם נכונים, מדויקים ומלאים נכון למועד חתימת הסכם הצטרפות זה למועד הצטרפותו לשותפות.

6. שיפוי בגין אי נכונות הצהרות, מצגים מידע ומסמכים

המשקיע מודע לכך שהשותפות ו/או השותף הכללי ו/או מי מטעמם, מסתמכים על הצהרותיו ומצגיו בהסכם הצטרפות זה ו/או ביתר מסמכי ההצטרפות שלו ו/או בהסכם השותפות, ועל המידע והמסמכים שמסר לשותף הכללי כנדרש בהתאם להסכם הצטרפות זה ו/או ביתר מסמכי ההצטרפות. המשקיע מתחייב לשפות את השותפות ו/או השותפים, מיד עם קבלת דרישתם הראשונה לכך, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן, אשר ייגרם למי מהם, כתוצאה מהיות איזה מהצהרותיו ומצגיו כאמור, או כתוצאה מהיות איזה מהפרטים הכלולים במידע ובמסמכים כאמור, לא נכון, לא מדויק או לא מלא.

7. איסוף, עיבוד ושימוש במידע

המשקיע מאשר כי קרא והבין את מדיניות הפרטיות של השותפות הכלולה במסמכי ההצטרפות (שהסכם הצטרפות זה כלול בהם), וכי הוא מסכים לכל הוראותיה, לרבות ההסכמות וההצהרות הכלולות בה. כן



המשקיע מאשר, כי ככל שיועבר לקרן המטרה מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות כאמור) בנוגע לנושאי המידע (כהגדרתם במדיניות פרטיות כאמור), אזי איסוף, עיבוד ושימוש במידע אישי כאמור ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של קרן המטרה הכלולה במסמכי ההצטרפות (שהסכם הצטרפות זה כלול בהם).

8. תקשורת

המשקיע מסכים כי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או חברת הניהול יהיו רשאים לשלוח לו כל הודעה או דיווח בהתאם להסכם השותפות בדואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני המפנה לפלטפורמה דיגיטלית מאובטחת אשר אליה יועלו כל הודעה או דיווח כאמור, ומוותר על כל דרישה לשליחת העתק פיסי של כל הודעה או דיווח כאמור, בין אם בדואר רשום, ובין אם ביד או באמצעות שליח. יובהר, כי כתובת הדואר האלקטרוני של המשקיע תהיה כפי שהמשקיע מילא במסמכי ההצטרפות שלו. באחריות המשקיע לעדכן את השותף הכללי על כל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלו.

9. ייפוי כוח

בחימתו על הסכם הצטרפות זה, המשקיע מייפה את כוחו של השותף הכללי, באופן בלתי חוזר, להיות מיופה כוחו ולבוא במקומו, בשמו, ובנעליו, כדי לבצע את הפעולות הבאות: (א) לחתום על הסכם השותפות; (ב) לחתום על כל מסמך אחר הנדרש לצורך צירוף המשקיע כשותף מוגבל בשותפות וכצד להסכם השותפות (כשותף מוגבל). יובהר, כי המשקיע, כשותף מוגבל בשותפות, נותן לשותף הכללי ייפוי כוח בלתי חוזר גם בהתאם לסעיף 24 להסכם השותפות ובהתאם להוראות נוספות.

10. הדין החל וסמכות שיפוט

הסכם הצטרפות זה כפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור להסכם הצטרפות זה נתונה בידי בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

11. שונות

10.1. כותרות סעיפי הסכם הצטרפות זה הן לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנותו.

10.2. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הצטרפות זה לבין הוראות הסכם השותפות, תגברנה הוראות הסכם השותפות. לעניין זה, הוראות הסכם הצטרפות זה והוראות הסכם השותפות תיחשבנה כסותרות, רק אם לא ניתן יהיה לפרשן כמשלימות זו את זו.

10.3. קבע בית משפט מוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי על הוראה מהוראות הסכם הצטרפות זה להתבטל (לרבות מחמת היותה נגועה באי חוקיות), תפקע הוראה זו ותתבטל מאליה, ויראו אותה כאילו לא נכללה בהסכם הצטרפות זה מלכתחילה, לכל דבר ועניין. יתר הוראות הסכם הצטרפות זה תעמודנה על תילן, תיוותרנה בתוקף ותחייבנה את הצדדים לכל דבר ועניין.

10.4. הסכם הצטרפות זה, הסכם השותפות וכל מכתב צד שניתן למשקיע, ככל שניתן, מכילים, ממוזגים ומבטאים את כל המוסכם בין המשקיע לבין השותף הכללי לעניין הצטרפות המשקיע לשותפות, ולא יהיה תוקף לכל הצהרה, מצג ו/או התחייבות שקדמו ו/או שהיו תנאי לעשייתם וכל אלה בטלים ומבוטלים בזה אלא אם באו לידי ביטוי מפורש בהוראותיה.

10.5. במקרה שתתעורר שאלה בקשר להצטרפותו של המשקיע לשותפות אשר לא הוסדרה באופן ספציפי בהסכם הצטרפות זה, או שאלה הדורשת פרשנות של הוראות הסכם הצטרפות זה, השותף הכללי יהא רשאי לקבל את ההחלטה הסופית בקשר לשאלה שהתעוררה כאמור ולפרש את הוראות הסכם הצטרפות זה בתום לב. החלטות השותף הכללי כאמור יחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין.

10.6. הסכם הצטרפות זה יכול שייחתם במספר עותקים, כאשר בכל עותק תופיע חתימתו של צד אחד, וכל העותקים בהם מופיעות חתימות כל הצדדים יהוו הסכם מחייב אחד.

סכום ההתחייבות של המשקיע: US\$_____

דואר אלקטרוני של המשקיע לקבלת הודעות: _____ טלפון: _____

[עמוד חתימות בעמוד הבא]



ולראיה באתי על החתום היום _____ בחודש _____ בשנת _____ :

חתימה

שם המשקיע

לעניין סעיף 3.1.11 להסכם הצטרפות זה, השקעתי בחון השותפות נעשית כנאמן, סוכן, נציג, מתווך או שלוח עבור _____.

אנו מעוניינים לקבל דיוור שיווקי על ידי צדדים קשורים לשותפות ו/או לשותף הכללי ביחס למשקיע ולכל אחד מאנשי הקשר שלו כפי שמסר במסמכי ההצטרפות (שהסכם הצטרפות זה כלול בהם). ☐



נספח א' להסכם ההצטרפות

הגדרות

(א) כל יחיד שהוא תושב ארה"ב; (ב) כל ישות משפטית שהיא תאגיד או שותפות שהתאגדה או נרשמה לפי חוקי ארה"ב; ו- (ג) כל ישות משפטית שהיא תאגיד או שותפות (1) שהתאגדה או נרשמה לפי חוקי כל תחום שיפוט למעט ארה"ב, ו-(2) שהוקמה על ידי אדם אמריקאי לצרכי חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933 בעיקר לצורך השקעה בניירות ערך שאינם רשומים לפי חוק ניירות הערך של ארה"ב משנת 1933, אלא אם כן התאגדה או נרשמה ובבעלות "Accredited Investors", כהגדרתם ב-Rule 501(a) של Regulation D תחת חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, שאינם יחידים, עיזבונו או נאמנויות. לגבי נאמנויות, עיזבונו, חשבונו וסוכנויות או סניפים, כפי שמפורט ב-Rule 902(k) של Regulation S תחת חוק ניירות ערך של ארה"ב.	"אדם אמריקאי לצרכי ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933"
(1) כל יחיד שאינו תושב ארה"ב; (2) כל ישות משפטית, למעט ישות שהתאגדה בעיקר לצורכי השקעה פאסיבית, שהתאגדה על פי חוקי תחום שיפוט שאינו ארה"ב ושמוקם העסקים העיקרי שלה נמצא בתחום שיפוט שאינו ארה"ב; (3) כל ישות משפטית שהתאגדה בעיקר לצורכי השקעה פאסיבית, כגון קרן השקעות, חברת השקעות או ישות דומה אחרת; ובלבד שזכויות ההשתתפות בישות המשפטית המוחזקות בידי יחידים וישויות שאינם מסווגים כ"אדם שאינו אמריקאי לצרכי חוק המסחר בסחורות" או אחרת כמשקיעים כשירים (qualified eligible persons), משקפות במצטבר מתחת ל-10% מהאינטרס הכלכלי (beneficial interest) בישות משפטית, ושהישות המשפטית לא הוקמה בעיקר כדי לאפשר השקעה על ידי יחידים וישויות משפטיות שאינם מסווגים כ"אדם שאינו אמריקאי לצרכי חוק המסחר בסחורות" בקרן השקעות שבה המפעיל פטור מדרישות מסוימות לפי חלק 4 של U.S. Commodity Futures Trading Commission בשל כך שהמשתתפים בה אינם מסווגים כ"אדם שאינו אמריקאי לצרכי חוק המסחר בסחורות"; (4) עיזבון או נאמנות שהכנסתם אינה כפופה למס הכנסה בארה"ב, ללא קשר למקור ההכנסה; ו- (5) תכנית פנסיה לעובדים, קצינים או בעלי שליטה של ישות שהתאגדה ומקום עסקיה העיקרי נמצא מחוץ לארה"ב.	"אדם שאינו אמריקאי לצרכי חוק המסחר בסחורות"
לגבי כל אדם (כולל ישות משפטית) - כל אחד מהאירועים הבאים המפורטים ב-Rule 506(d)(1) של Regulation D תחת חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, כדלקמן: (א) אותו אדם הורשע בארה"ב, בתוך עשר שנים לפני מועד הסכם הצטרפות זה, בכל עבירה פלילית או עוון (1) בקשר לרכישה או מכירה של כל נייר ערך; (2) הכרוך בהגשת דיווח כוזב לרשות ניירות הערך של ארה"ב (להלן: "ה-SEC"); או (3) הנובע מהתנהלות עסקית של חתם, ברוקר, סוחר, סוחר בניירות ערך עירוניים, יועץ השקעות או משווק בתשלום לרוכשי ניירות ערך; (ב) אותו אדם כפוף לכל החלטה, פסק דין או צו של כל בית משפט מוסמך בארה"ב, שניתן בתוך חמש שנים לפני מועד הסכם הצטרפות זה, אשר, נכון למועד הסכם הצטרפות זה, מונע או אוסר על אותו אדם מלעסוק או להמשיך לעסוק בכל פעילות או עיסוק (1) בקשר לרכישה או מכירה של כל נייר ערך; (2) הכרוך בהגשת דיווח כוזב ל-SEC; (3) הנובע מהתנהלות עסקית של חתם, ברוקר, סוחר, סוחר בניירות ערך עירוניים, יועץ השקעות או משווק בתשלום לרוכשי ניירות ערך; (ג) אותו אדם כפוף לצו סופי של רשות ניירות ערך של מדינה בארה"ב (או סוכנות או פקיד של מדינה המבצעים תפקידים דומים); רשות מדינה בארה"ב המפקחת או בודקת בנקים, אגודות חיסכון או איגודי אשראי; רשות ביטוח של מדינה בארה"ב (או סוכנות או פקיד של מדינה המבצעים תפקידים דומים); רשות בנקאות פדרלית מתאימה בארה"ב; ה-U.S. Commodity Futures Trading Commission; או National Credit Union Administration, אשר: (1) נכון למועד הסכם הצטרפות זה, מונע מאותו אדם השתייכות לישות המפוקחת על ידי איזה משויות כאמור, לעסוק בעסקי ניירות ערך, ביטוח או בנקאות, או לעסוק בפעילויות אגודות חיסכון או איגודי אשראי; או (2) מהווה צו סופי המבוסס על הפרת כל חוק או תקנה האוסרים על התנהגות הונאתית, מניפולטיבית או מטעה שנכנס לתוקף בתוך עשר שנים לפני מועד הסכם הצטרפות זה;	"אירוע פסילה"



(ד) אותו אדם כפוף לצו של ה-SEC שניתן לפי סעיף 15(b) או 15B(c) של חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1934 או סעיף 203(e) או 203(f) של חוק יועצי ההשקעות של ארה"ב, אשר נכון למועד הסכם הצטרפות זה (1) משעה או מבטל את רישום אותו אדם כברוקר, סוחר, סוחר בניירות ערך עירוניים או יועץ השקעות; (2) מטיל מגבלות על הפעילויות, התפקידים או הפעולות של אותו אדם; או (3) מונע מאותו אדם מלהשתייך לכל ישות או מלהשתתף בהצעת כל penny stock; (ה) אותו אדם כפוף לכל צו של ה-SEC שניתן בתוך חמש שנים לפני מועד הסכם הצטרפות זה המורה לו להפסיק ולהימנע מביצוע או גרימת הפרה או הפרה עתידית של (1) כל הוראת מניעת תרמית המבוססת על כוונה של חוקי ניירות הערך הפדרליים, כולל ללא הגבלה סעיף 17(a)(1) של חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, סעיף 10(b) לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1934, וכלל 10b-5 תחת חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1934, סעיף 15(c)(1) לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1934, וסעיף 206(1) לחוק יועצי ההשקעות של ארה"ב, או כל כלל או רגולציה אחרים תחתם; או (2) סעיף 5 לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933; (ו) אותו אדם מושעה או מורחק מחברות בבורסה לאומית רשומה בארה"ב, באיגוד ניירות ערך לאומי רשום בארה"ב או באיגוד ניירות ערך קשור, או מושעה או מנוע מהשתייכות לחבר במי מהגופים האמורים, בשל כל מעשה או מחדל המהווים התנהגות שאינה תואמת עקרונות מסחר הוגנים וצודקים; (ז) אותו אדם הגיש (כמנפיק או חתם), או היה או היה רשום כחתם בכל הצהרת רישום או הצהרת הצעה לפי Regulation A שהוגשה ל-SEC, אשר בתוך חמש שנים לפני מועד הסכם הצטרפות זה, הייתה נושא לצו סירוב, צו עצירה או צו המשעה את הפטור לפי Regulation A או נכון למועד הסכם הצטרפות זה, היא נושא לחקירה או הליך לקביעה האם יש להוציא צו עצירה או צו השעיה; או (ח) אותו אדם כפוף לצו ייצוג כוזב של שירות הדואר של ארה"ב שניתן בתוך חמש שנים לפני מועד הסכם הצטרפות זה, או נכון למועד הסכם הצטרפות זה, כפוף לצו מניעה זמני או צו מניעה מקדמי בקשר להתנהגות המיוחסת על ידי שירות הדואר של ארה"ב כהונאה או כלי להשגת כסף או רכוש דרך הדואר באמצעות מצגים כוזבים.	"ארה"ב" בן משפחה קרוב "בנק חוץ" "בנק מעטפת אסור שאינו אמריקאי" "בעל שליטה" "דמות פוליטית זרה בכירה" חוק יועצי ההשקעות של ארה"ב "חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933" "חוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1934" "מדינה בסיכון גבוה" "מקורב"
ארצות הברית של אמריקה, שטחיה ונחלותיה, כל מדינה ממדינות ארצות הברית, ומחוז קולומביה.	
לגבי דמות פוליטית זרה בכירה - כולל הוריו, אחיו, אשתו, ילדיו ובני זוגם של ילדיו, והורי אשתו ואחיה.	
בנק שאינו אמריקאי המחזיק ברישיון לבצע פעולות בנקאיות האוסר על הגוף המנפיק את הרישיון לבצע פעולות בנקאיות עם אזרחי המדינה שהנפיקה את הרישיון או במטבע המקומי של אותה מדינה.	
בנק שאינו אמריקאי שאין לו נוכחות פיזית באף מדינה, ואינו "שותף מפוקח", כלומר, שותף של מוסד פיקדון, איגוד אשראי, או בנק שאינו אמריקאי שיש לו נוכחות פיזית בארה"ב או במדינה שאינה ארה"ב, לפי העניין, וכפוף לפיקוח על ידי רשות בנקאית במדינה המפקחת על מוסד הפיקדון, איגוד האשראי, או הבנק שאינו אמריקאי.	
כהגדרתו בסעיף 1 לחוק חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון").	
פקיד בכיר בענף המבצעי, המחוקק, המנהלי, הצבאי או השיפוטי של ממשלה שאינה ממשלת ארה"ב (בין אם נבחר או לא), פקיד בכיר של מפלגה פוליטית שאינה בארה"ב, או מנהל בכיר של תאגיד בבעלות ממשלה שאינה ממשלת ארה"ב. בנוסף, "דמות פוליטית זרה בכירה" כוללת כל תאגיד, עסק או ישות משפטית אחרת שהוקמו על ידי, או לטובת, דמות פוליטית זרה בכירה.	
U.S. Investment Advisers Act of 1940	
U.S. Securities Act of 1933	
U.S. Securities Exchange Act of 1934	
מדינות הנחשבות ב"סיכון גבוה" לפי ההצהרה הציבורית של ה-FATF.	
לגבי דמות פוליטית זרה בכירה - אדם הידוע כמי שמקיים קשר קרוב במיוחד עם הדמות הפוליטית הזרה הבכירה, וכולל אדם הנמצא בעמדה לבצע עסקאות פיננסיות משמעותיות בארה"ב ומחוצה לה בשם הדמות הפוליטית הזרה הבכירה.	



כהגדרתו בסעיף 7(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון.	"נהנה"
כל אחת מאלה: (א) תוכנית הטבות לעובדים בארה"ב כהגדרתה בסעיף 3(3) ל-ERISA הכפופה ל-Title I של ERISA; (ב) תוכנית המתוארת בסעיף 4975(e)(1) ל-US Code, הכפופה להוראות סעיף 4975 ל-US Code; (ג) ישות משפטית שכל אחד מנכסיה הבסיסיים כולל נכסים של התוכנית האמורה בפסקה (א) או (ב) לעיל לצרכי ERISA או סעיף 4975 ל-US Code עקב השקעתה של אותה תוכנית באותה ישות משפטית; ו- (ד) תוכנית ממשלתית, כנסייתית או תוכנית מחוץ לארה"ב, אשר אינה כפופה להוראות סעיף 406 של ERISA או סעיף 4975 ל-US Code, אך כפופה לחוקים פדרליים, מדינתיים, מקומיים או חוקים זרים הדומים להוראות תקנת "נכסי התוכנית" של משרד העבודה של ארה"ב, CFR 29 סעיף 2510.3-101, כפי שתוקנה על ידי סעיף 3(42) של ERISA.	"תוכנית הטבות לעובדים או ישות בעלת נכסי תוכנית הטבות לעובדים"
Employee Retirement Income Security Act of 1974	"ERISA"
Office of Foreign Assets Control של משרד האוצר של ארה"ב.	"OFAC"
(א) יחיד המכהן או שכיחן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר, כדלקמן: (1) ראשי מדינות, ראשי ממשלות, שרים וסגני שרים; (2) חברי פרלמנט או גופים מחוקקים דומים; (3) שופטים בבתי משפט עליונים, בבתי משפט חוקתיים או בגופים שיפוטניים גבוהים אחרים שהחלטותיהם אינן נתונות לערעור נוסף, למעט בנסיבות חריגות; (4) חברי בתי דין לביקורת או חברי מועצות מנהלים של בנקים מרכזיים; (5) שגרירים, ממלאי מקום שגרירים (Chargés d'Affaires) וקצינים בכירים בכוחות הביטחון; (6) חברי גופים מנהליים, ניהוליים או מפקחים של חברות בבעלות המדינה; (7) פקידים בכירים וחברי הגופים המנהלים של מפלגות פוליטיות; (8) דירקטורים, סגני דירקטורים וחברי מועצות מנהלים או בעלי תפקידים מקבילים בארגונים בינלאומיים; ו- (9) יחידים הממלאים תפקידים הכלולים ברשימה שפורסמה על ידי הנציבות האירופית בהתאם לסעיף 20a(3) של דירקטיבה (EU) 2015/849 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 20 במאי 2015, בנוגע למניעת שימוש במערכת הפיננסית לצורכי הלבנת הון או מימון טרור; (ב) בן משפחה מדרגה ראשונה של אדם המוזכר בסעיף (א) לעיל, לרבות אחד מהבאים: (1) בן/בת זוג; (2) שותף/ה שהוא אדם המוכר על פי הדין הלאומי שלו כשווה או קרוב לשווה ערך לבן/בת זוג; (3) ילדים ובני/בנות זוגם או שותפיהם כהגדרתם בפסקה (2) לעיל; (4) הורים; (5) אחים ואחיות; ו- (ג) מקורב של אדם המוזכר בסעיף (א) לעיל (להלן: "בעל תפקיד ציבורי בכיר"), כולל כל אדם שידוע כמי שמקיים עם אותו בעל תפקיד ציבורי בכיר קשרים עסקיים הדוקים, כלומר כל יחיד הידוע כמי שבבעלותו המשותפת ישות משפטית או הסדר משפטי, או כל קשר עסקי הדוק אחר עם אותו בעל תפקיד ציבורי בכיר, או כל יחיד שבבעלותו הבלעדית ישות משפטית או הסדר משפטי הידוע כי הוקם למעשה לטובתו של אותו בעל תפקיד ציבורי בכיר.	"Politically Exposed Person"
United States Internal Revenue Code of 1986, as amended	"US Code"
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001	"US Patriot Act"



אישור שותף כללי על הצטרפות

בהמשך לבקשתך בהסכם ההצטרפות להצטרף כשותף מוגבל בווליו ארדיאן סקנדרי תשתית 9 פידר פאנד, שותפות מוגבלת ("השותפות") ולהצטרף כצד להסכם השותפות המוגבלת המתוקן של ווליו ארדיאן סקנדרי תשתית 9 פידר פאנד, שותפות מוגבלת ("הסכם השותפות"), הרינו להודיעך, כי הוחלט לאשר את הצטרפותך כשותף מוגבל לשותפות וכצד להסכם השותפות, בסכום ההתחייבות אשר התבקש על ידך (או בסכום נמוך יותר, אם סכום כאמור צוין להלך) בכפוף לתנאי הסכם ההצטרפות והסכם השותפות.

סכום ההתחייבות אשר אושר ע"י השותף הכללי _____ *

* יצוין רק במידה והסכום המאושר ע"י השותף הכללי נמוך מהסכום שהתבקש ע"י המשקיע בעמוד החתימות של המשקיע.

השותף הכללי: ווליו פידר פאנדס השקעות מתקדמות בע"מ

על ידי: _____

תאריך: _____



הכר את המשקיע - עבור יחידים

לכבוד:

ווליו פידר פאנדרס השקעות מתקדמות בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), בעצמו ובשם
ווליו ארדיאן סקנדרית תשתית 9 פידר פאנדר, שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות")

1. שם מלא בעברית: _____
2. ת.ז. או מס' דרכון, לפי העניין: _____
3. מין: ☐ זכר ☐ נקבה ☐ אחר _____
4. מקום לידה: _____
5. מדינה או מדינות אזרחות: _____
6. תאריך לידה: _____
7. כתובת (כפי שמופיע בנסח תעודת הזהות) _____
8. טלפון: _____
9. דואר אלקטרוני: _____
10. מקור כספי היחיד שבאמצעותם מתבצעת ההשקעה בשותפות (קרי, הפעילות הכלכלית בגינה התקבלו הכספים) – נא לפרט בהרחבה: _____

☐ משכורות / הכנסות מעסק	☐ קצבאות	☐ חסכונות
☐ השקעות	☐ תשלומי פנסיה / קופת גמל	☐ הכנסות משכירות / נדל"ן להשקעה
☐ אחר (אנא פרט): _____	_____	

11. האם יש הליכים משפטיים/מנהליים שננקטו נגדכם על ידי רשות רשמית, בנוגע להפרה של כל חוק ניירות ערך או עבירות כלכליות אחרות (אם רלבנטי): _____

12. האם יש הליכים משפטיים ו/או מנהליים תלויים ועומדים נגדכם, העשויים להשפיע על השקעתו של המשקיע בשותפות? _____

13. הנהנים³ מההשקעה בשותפות (ברמת היחיד)

שם	מס' ת.ז./דרכון	תאריך לידה	מדינת אזרחות	מדינת תושבות לצרכי מס	אחוז הנהגה ⁴

³ "נהנה" – כהגדרתו בסעיף 7(א1) לחוק איסור הלבנת הון.

⁴ ככל שהנהנה נהנה מההשקעה בשותפות בעקיפין (בשרשרת), יש לפרט את אחוז ההנהגה בעקיפין.



*במידה והחזקת השותפות בקרן המטרה תעלה על 10%, משקיעים שיחזיקו מעל 10% בשותפות יתבקשו לספק מסמכים ואישורים נוספים.

14. פרטי אנשי קשר (בנוסף למשקיע/ים, ככל שרלוונטי)

שם	טלפון	דואר אלקטרוני	תפקיד

15. פרטי חשבון הבנק של המשקיע

שם בעל החשבון	
מס' החשבון	
שם הבנק	
מס' הבנק	
מס' הסניף	
כתובת הסניף	
IBAN	

משקיע 2

1. שם מלא בעברית: _____
2. ת.ז. או מס' דרכון, לפי העניין: _____
3. מין: ☐ זכר ☐ נקבה ☐ אחר
4. מקום לידה: _____
5. מדינה או מדינות אזרחות: _____
6. תאריך לידה: _____
7. כתובת (כפי שמופיע בנסח תעודת הזהות) _____

8. טלפון: _____
9. דואר אלקטרוני: _____
10. מקור כספי היחיד שבאמצעותם מתבצעת ההשקעה בשותפות (קרי, הפעילות הכלכלית בגינה התקבלו הכספים) – נא לפרט בהרחבה: _____

11. האם יש הליכים משפטיים/מנהליים שנוקטו נגדכם על ידי רשות רשמית, בנוגע להפרה של כל חוק ניירות ערך או עבירות כלכליות אחרות (אם רלבנטי): _____



12. האם יש הליכים משפטיים ו/או מנהליים תלויים ועומדים נגדכם, העשויים להשפיע על השקעתו של המשקיע בשותפות?

13. הנהנים⁵ מההשקעה בשותפות (ברמת היחיד)

שם	מס' ת.ז./דרכון	תאריך לידה	מדינת אזרחות	מדינת תושבות לצרכי מס	אחוז הנאה ⁶

הצהרה

הנני מצהיר על כך שכל הפרטים שנרשמו לעיל הינם נכונים ומדויקים ואני מתחייב לעדכן את השותפות על כל שינוי באופן מדי.

חתימה: _____ תאריך: _____

נא לצרף לטופס זה:

- העתק נאמן למקור של ת.ז. או דרכון של המשקיע ושל מסמך עדכני (מהשלושה חודשים האחרונים) המעיד מקום המגורים הנוכחי של המשקיע (למשל, חשבון ארנונה, חשבון חשמל, חשבון מים או דפי בנק).
- העתק של אישור ניהול חשבון או שיק ביחס לחשבון הבנק של המשקיע שפרטיו מולאו בטופס זה.
- מסמכים נוספים לפי דרישת השותף הכללי, ככל שיידרש. במקרה שהמשקיע אינו תושב ישראל, יידרשו מסמכים אחרים ו/או נוספים לפי שיקול דעתו של השותף הכללי.

⁵ "נהנה" – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון.

⁶ ככל שהנהנה נהנה מההשקעה בשותפות בעקיפין (בשרשרת), יש לפרט את אחוז ההנאה בעקיפין.



שאלון בנושא איש ציבור

אני, הח"מ (להלן: "המשקיע"), מצהיר ומתחייב, בקשר עם הצטרפותי ווליו ארדיאן סקנדרי תשתית 9 פידר פאנד, שותפות מוגבלת, מ.ש. 540338449, או שותפות מקבילה לה (להלן: "השותפות"), כי תשובתיי בשאלון זה הן נכונות.

בשאלון זה, "המשקיע", לרבות כל נהנה⁷ בהשקעה בשותפות.

1. האם המשקיע הוא איש ציבור זר? לעניין זה, "איש ציבור זר" - יחיד המכהן בתפקיד ציבורי בכיר מחוץ לישראל. "תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר כנסת או פרלמנט, חבר ממשלה, חבר הנהלת בנק מרכזי, שגריר, חבר מפלגה בכיר, קצין צבא או משטרה בכיר, מנהל בכיר בחברה ממשלתית או כל מי שממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

2. האם המשקיע קרוב של איש ציבור זר? לעניין זה, "קרוב" - (1) קרוב משפחה, לרבות בני זוג, הורים, אחים, ילדים; (2) תאגיד הנשלט על ידי איש הציבור; (3) שותף קרוב - יחיד הידוע כבעל שליטה משותפת בתאגיד או בנאמנות או בעל קשרים עסקיים עם איש ציבור, או יחיד שהוא בעל שליטה בלעדי בתאגיד או בנאמנות שידוע כי הוקמו למעשה לטובת איש ציבור.

3. האם המשקיע הוא איש ציבור מקומי? לעניין זה, "איש ציבור מקומי" - יחיד המכהן בתפקיד ציבורי בכיר בישראל.

4. האם המשקיע קרוב של איש ציבור מקומי?

5. האם המשקיע הוא בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי? לעניין זה, "בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי" - יחיד המכהן כחבר הנהלה בכיר בארגון בינלאומי, לדוגמה: מנהל, משנה למנהל, חבר דירקטוריון או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

6. האם המשקיע קרוב של בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי?

7. "נהנה" - ראה ה"ש 1 לעיל.

ככל שאחת מהתשובות היא "כן" השותף הכללי יצור עמך קשר לצורך קבלת פרטים נוספים

ולראיה באתי על החתום:

שם	_____	תאריך	_____
מלא	_____		
ת.ז.	_____	חתימה	_____



לכבוד:

ווליו פידר פאנדרס השקעות מתקדמות בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), בעצמו ובשם ווליו ארדיאן סקנדרית תשתית 9 פידר פאנדר, שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות")

הרינו להצהיר ולהתחייב בפניכם בזאת כדלקמן:

1. ☐ אינני/ משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק" ו-"משקיע כשיר", בהתאמה)
2. ☐ אני/אנו נחשבים למשקיע כשיר, היות ומתקיימים בי/בנו לפחות אחד מהתנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק המפורטים להלן:
אנא סמנו חלופה אחת לפחות וצרפו אישור כשירות שמולא ונחתם בידי צד ג' בנוסח הכלול בעמוד האחרון של טופס זה. למען הסר ספק, אישור הכשירות צריך לתמוך בחלופה או בחלופות שסומנו.
- ☐ השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך שבבעלותי, כהגדרתם בסעיף 52 לחוק (להלן: "נכסים נזילים") עולה על 9,411,809 ש"ח.
- ☐ גובה הכנסתי השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,411,772 ש"ח או הכנסת התא המשפחתי⁸ אליו אני משתייך עולה על 2,117,657 ש"ח.
- ☐ השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5,882,380 ש"ח וגם גובה הכנסתי השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 705,885 ש"ח ליחיד או 1,058,827 ש"ח להכנסת התא המשפחתי אליו אני משתייך.
- ☐ מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו.
- ☐ יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7(ג) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו.

הריני/הרינו לאשר בזאת כי אני/אנו מודעים למשמעות היותי/היותנו בגדר "משקיע כשיר" הכלול בתוספת הראשונה וכי אני/אנו מסכים/מסכימים לכך.

3. ☐ אני/אנו מאשרים כי ידוע לי/לנו שהנכם מסתמכים על הצהרותי/הצהרותינו המפורטות במסמך זה, ואני/אנו מתחייבים בזאת כי אודיעכם/נודיעכם באופן מידי אודות כל שינוי באיזו מהצהרותי/הצהרותינו והסכמותי/הסכמותינו לעיל.

ולראיה באתי על החתום, היום _____ חודש _____ שנת _____

חתימה

שם מלא

⁸ "תא משפחתי" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.



אישור כשירות על ידי צד ג' – עבור יחידים

יש לצרף אישור כשירות של המשקיע על ידי צד ג' בנוסח הרצ"ב.

לכבוד:

וליו פידר פאנדרס השקעות מתקדמות בע"מ (להלן: "השותף הכללי"), בעצמו ובשם
וליו ארדיאן סקנדרני תשתית 9 פידר פאנדר, שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות")
א.ג.ג.,

הרינו להצהיר ולאשר בפניכם בזאת, כדלקמן:

1. _____ [שם המשקיע], ת.ז. _____ (להלן: "הלקוח") הינו לקוח של הח"מ
וניתנים לו שירותי _____ [יש לפרט את סוג השירותים הניתנים ללקוח לדוגמא ייעוץ השקעות,
ביקורת, יעוץ משפטי וכדומה] (להלן: "השירותים").

2. במסגרת מתן השירותים ללקוח, נמסר לנו מידע אודות הכספים ו/או ההכנסות ו/או והנכסים של
הלקוח, מהמקורות הבאים [יש לסמן חלופה אחת לפחות]:

- ☐ אסמכתאות מחשבוניות בנק של הלקוח מיום _____
_____ [יש לפרט את תאריך האסמכתאות, שצריך להיות מהשלושה חודשים האחרונים].
- ☐ בחינת תלושי שכר או דוחות מס שנתיים של הלקוח מיום _____ [יש לפרט את תאריך
תלושי השכר, שצריכים להיות מהשלושה חודשים האחרונים או את תאריך דוחות המס השנתיים שצריכים להיות
עדכניים ככל האפשר]. ☐
- ☐ אסמכתאות ו/או מסמכים אחרים _____ [יש לפרט את סוג המסמך] מיום _____
_____ [יש לפרט את תאריך המסמך, שצריך להיות מהשלושה חודשים האחרונים]
_____ [_____].

3. על סמך המידע המפורט לעיל, הרינו לאשר, כי [יש לסמן את החלופה המתאימה]:
- ☐ השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלות הלקוח עולה על 9,411,809 ש"ח.
- ☐ גובה הכנסת הלקוח בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,411,772 ש"ח, או שגובה
הכנסת התא המשפחתי שאליו הלקוח משתייך עולה על 2,117,657 ש"ח.
- ☐ השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלות הלקוח עולה על 5,882,380 ש"ח וגובה הכנסת
הלקוח בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 705,885 ש"ח, או שגובה הכנסה כאמור של
התא המשפחתי שאליו הלקוח משתייך עולה על 1,058,827 ש"ח.
4. ☐ אשר על כן, הלקוח הינו משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

תאריך	שם נותן השירותים	חתימה וחותמת
_____	_____	_____

על ידי: _____



טופס מס' 7

הצהרה בדבר תושבות מס לצורך CRS משקיע 1

		תאריך לידה				בעברית	שם היחיד
		מס' ת.ז. / דרכון				באנגלית	
מיקוד	רחוב ומס'			עיר	מדינה	בעברית	כתובת מגורים
Country	State/District	City	Street and number	Zip Code		באנגלית	

תושבות מס (tax residency) ⁹ (סמן X בחלופה המתאימה ומלא את הפרטים)

- ☐ תושב מס בישראל בלבד – מס' מזהה לצרכי מס _____
☐ תושב מס בישראל ובמדינה/ות אחרת/ות.
☐ תושב מס במדינה/ות אחרת/ות.

אם אינך תושב מס בישראל בלבד, יש למלא את הפרטים בטבלה שלהלן בעבור כל תושבויות המס שלך:

מדינה	מספר משלם מס מקומי (TIN) ¹⁰	אם חסר TIN – סמן את הסיבה	
		המדינה אינה מנפיקה TIN	אחר, נא פרט*
א.			
ב.			
ג.			

הריני מצהיר/ה ומסכים/מה בדלקמן:

- א. כל המידע שניתן בטופס זה הינו נכון ומדויק. בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש.
 ב. אני מצהיר כי אינני תושב/ת לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.
 ג. ידוע לי כי טופס זה והמידע שנמסר בו יכול להיות מדווח לרשויות המס בישראל ו/או בחו"ל.

_____ שם בעל החשבון
 _____ חתימה
 _____ תאריך

⁹ אדם הינו תושב לצרכי מס במדינה מסוימת, אם על פי חוקי המס של אותה מדינה הוא נחשב תושב מס בה.
 (- מספר מזהה של משלם מסים (או שווה ערך פונקציונלי בהעדר מספר מזהה של משלם מסים) Tax Identification Number (TIN)¹⁰)



הצהרה בדבר תושבות מס לצורך CRS משקיע 2

		תאריך לידה		בעברית		שם היחיד
		מס' ת.ז. / דרכון		באנגלית		
מיקוד	רחוב ומס'		עיר	מדינה	בעברית	כתובת מגורים
Country	State/District	City	Street and number	Zip Code	באנגלית	

תושבות מס (tax residency) ¹¹ (סמן X בחלופה המתאימה ומלא את הפרטים)

- ☐ תושב מס בישראל בלבד – מס' מזהה לצרכי מס _____
☐ תושב מס בישראל ובמדינה/ות אחרת/ות.
☐ תושב מס במדינה/ות אחרת/ות.

אם אינך תושב מס בישראל בלבד, יש למלא את הפרטים בטבלה שלהלן בעבור כל תושבויות המס שלך:

מדינה	מספר משלם מס מקומי (TIN) ¹²	אם חסר TIN – סמן את הסיבה	
		המדינה אינה מנפיקה TIN	אחר, נא פרט*
א.			
ב.			
ג.			

הריני מצהיר/ה ומסכים/מה כדלקמן:

- א. כל המידע שניתן בטופס זה הינו נכון ומדויק. בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש.
 ב. אני מצהיר כי אינני תושב/ת לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.
 ג. ידוע לי כי טופס זה והמידע שנמסר בו יכול להיות מדווח לרשויות המס בישראל ו/או בחו"ל.

_____ שם בעל החשבון
 _____ חתימה
 _____ תאריך

¹¹ אדם הינו תושב לצרכי מס במדינה מסוימת, אם על פי חוקי המס של אותה מדינה הוא נחשב תושב מס בה.
 (- מספר מזהה של משלם מסים (או שווה ערך פונקציונלי בהעדר מספר מזהה של משלם מסים) TIN ¹² Tax Identification Number)



מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות זו") היא לתאר כיצד השותפות, באמצעות השותף הכללי ו/או מי מטעמה, אוספת, מעבדת ומשתמשת במידע אישי (כהגדרתו להלן) בנוגע לנושאי המידע (כהגדרתם להלן).

במדיניות זו, "דיני הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וכל דין אחר החל על איסוף, עיבוד או שימוש במידע אישי; "מידע אישי" - נתונים בנוגע לאדם פרטי אשר מזהים או עשויים לזהות אותו; ו-"נושאי המידע" - יחידים הקשורים למשקיע, לרבות היחידים המחזיקים במשקיע במישרין או בעקיפין (כבעלי מניות, כשותפים או אחרת), הנהנים מהשקעת המשקיע בשותפות, נושאי המשרה, המנהלים או העובדים במשקיע או בכל ישות משפטית המחזיקה במשקיע במישרין או בעקיפין, וכן היועצים, השלוחים והנציגים של המשקיע ומי מטעמו.

למונחים במדיניות זו אשר לא הוגדרו בה במפורש, תיחוד המשמעות הניתנת להם בהסכם השותפות.

כללי

השותפות היא "בעל השליטה במאגר מידע" ביחס למידע האישי בנוגע לנושאי המידע הנאסף כמתואר במדיניות זו. השותפות מחויבת להגנה על פרטיות נושאי המידע ופועלת בהתאם לדיני הפרטיות.

המשקיע מסכים לאיסוף, עיבוד ושימוש במידע אישי בנוגע לנושאי המידע, באופן המתואר במדיניות זו. המשקיע מאשר כי ידוע לו שהוא אינו מחויב על פי דין למסור לשותפות מידע אישי בנוגע לנושאי המידע, אך ככל שלא יסכים לכך, השותפות לא תוכל לצרפו כשותף מוגבל בשותפות וכצד להסכם השותפות. ביחס לאיסוף, עיבוד ושימוש במידע אישי בנוגע לנושאי המידע שאינם המשקיע, המשקיע מצהיר כי מסר מדיניות זו לנושאי המידע כאמור, ויש בידי את כל ההסכמות הנדרשות מהם. המשקיע מתחייב למסור לנושאי מידע כאמור כל עדכון למדיניות זו.

השותפות, באמצעות השותף הכללי ו/או מי מטעמה, רשאית (אך לא מחויבת) לשמור במאגר מידע את המידע האישי בנוגע לנושאי המידע הנאסף כמתואר במדיניות זו, בהתאם ובכפוף להוראות דיני הפרטיות.

איסוף מידע אישי

השותפות עשויה לאסוף מידע אישי בנוגע לנושאי המידע, אשר עשוי לכלול, בין היתר: שם מלא, מין, מקום ותאריך לידה, מספר תעודת זהות או דרכון, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, תחום עיסוק, מקור כספי ההשקעה, נתונים פיננסיים, פרטי חשבון בנק, אזרחות, תושבות לצרכי מס ומספר תיק במס הכנסה.

האיסוף של מידע אישי בנוגע לנושאי המידע ייעשה מהמקורות הבאים:

- מידע אישי הנאסף מהמשקיע ו/או מי מטעמו. מידע זה נאסף על ידי השותפות במסגרת הצטרפות המשקיע כשותף מוגבל בשותפות, התעניינותו בהצטרפות כאמור ופעילות השותפות. כך למשל, במסגרת הצטרפות כשותף מוגבל בשותפות, המשקיע מוסר מידע אישי באמצעות מילוי מסמכי הצטרפות (לרבות שאלונים) ומסירת המידע והמסמכים הנדרשים בהתאם להם. כמו כן, מידע אישי עשוי להיאסף במסגרת שיחות, תכתובות או תקשורת אחרת בין המשקיע לשותפות.
- מידע אישי הנאסף ממקורות אחרים, ולא נמסר ישירות על ידי המשקיע ו/או מי מטעמו. מידע זה נאסף על ידי השותפות במסגרת הצטרפות המשקיע כשותף מוגבל בשותפות ופעילות השותפות, מהמקורות הבאים: (א) מקורות פומביים, לרבות מרשמים ציבוריים; (ב) פרטי השקעת המשקיע, לרבות סכום התחייבות ההשקעה שלא נקרא ויתרת חשבון ההון של המשקיע; ו-(ג) צדדים שלישיים, כגון בנקים, מוסדות פיננסיים ורשויות מוסמכות.

שימוש במידע אישי

השימוש במידע האישי שנאסף בנוגע לנושאי המידע, ייעשה למטרות הבאות:

- לצירוף המשקיע כשותף מוגבל בשותפות וכצד להסכם השותפות.
- להוצאה לפועל של מטרת השותפות, לרבות ניהול השותף וכל פעולה הדרושה לצורך כך.
- לעמידת השותפות ו/או השותף הכללי בדרישות משפטיות ורגולטוריות, לרבות: (א) הוראות כל דין, לרבות הפקודה, דיני הלבנת הון ודיני המס; (ב) דרישת כל רשות מוסמכת; ו-(ג) התחייבויותיהם, לרבות התחייבויותיהם בהתאם למסמכי קרן המטרה ולהסכם ההפצה (הנוכח) בסעיף 9.5 להסכם השותפות) והתחייבויות השותפות לעניין דיני הלבנת הון, והכל, בין היתר, בקשר עם צירוף המשקיע כשותף מוגבל בשותפות וכצד להסכם השותפות, להוצאה לפועל של מטרת השותפות ולפעילות השותפות.
- לאפשר מתן שירותים לשותפות על ידי נותני השירותים שלה (לרבות הבנק שבו מתנהל חשבון השותפות והאדמיניסטרטור) באופן נאות.
- ליצירת קשר עם המשקיע, לרבות באמצעות אנשי הקשר שלו כפי שמסר במסמכי ההצטרפות שלו



(להלן: "אנשי הקשר") ושליחת הודעות, דיווחים וחומר רלוונטי אחר בנוגע לשותפות.

- למניעת נזק למשקיע או ליתר השותפים בשותפות או לשותפות.
- לשליחת דיוור שיווקי שאינו קשור לשותפות על ידי צדדים קשורים לשותפות ו/או לשותף הכללי (להלן: "שירותי הדיוור"), ובלבד שהמשקיע סימן בהסכם ההצטרפות (בעמוד החתימות) כי הוא מעוניין בכך ביחס אליו ולכל אחד מאנשי הקשר. יובהר, כי שירותי הדיוור ייתנו רק למשקיע ולכל אחד מאנשי הקשר, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר המשקיע במסמכי ההצטרפות שלו.
- רישום המשקיע וכל אחד מאנשי הקשר לשירותי הדיוור מהווה את הסכמתם לקבלת דיוור שיווקי באמצעי המדיה השונים (לרבות דוא"ל ו/או מסרונים ו/או פנייה טלפונית), לרבות (אך לא רק) מידע מקצועי, מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומי" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, או "דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. המשקיע או כל אחד מאנשי הקשר, רשאי בכל עת להסיר את עצמו מרשימת הדיוור באופן המתואר להלן בחלק העוסק בזכויות המשקיע ביחס למידע אישי.

שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

במסגרת השגת המטרות הנזכרות לעיל, השותפות עשויה לשתף צדדים שלישיים במידע האישי שנאסף בנוגע לנושאי המידע, במקרים הבאים:

- לעמידת השותפות ו/או השותף הכללי בהוראות הדין ודרישות רגולטוריות, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם רשויות מוסמכות ו/או גופים ממשלתיים או רגולטוריים, לרבות במסגרת דיווח לרשם השותפויות על צירוף המשקיע לשותפות. דיווח זה יכלול את שמו של המשקיע, כתובתו וסכום התחייבות ההשקעה שלו, ויירשם במרשם פומבי. כמו כן, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם רשויות המס בישראל ומחוצה לה.
- לעמידת השותפות ו/או השותף הכללי בהתחייבויותיהם בהתאם למסמכי קרן המטרה ולהסכם ההפצה, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם קרן המטרה, השותף הכללי בקרן המטרה ו/או מי מטעמם.
- לעמידת השותפות ו/או השותף הכללי בהתחייבויות השותפות לעניין דיני הלבנת הון, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם הבנק שבו מתנהל חשבון השותפות.
- לעמידת השותפות ו/או השותף הכללי בהתחייבויות אחרות של השותפות, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם צדדים שלישיים נוספים, בהתאם לצורך.
- לאפשר מתן שירותים לשותפות על ידי נותני השירותים, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם נותני שירותים כאמור, לרבות יועצים משפטיים, רואי חשבון, יועצי מס, אדמיניסטרטורים ובנקים.
- למניעת נזק למשקיע או ליתר השותפים בשותפות או לשותפות, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם צדדים שלישיים נוספים, בהתאם לצורך.
- לפי בקשת המשקיע או בהסכמתו, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם צדדים שלישיים נוספים.
- לצורך מתן שירותי הדיוור, השותפות עשויה לשתף את המידע האישי עם צדדים קשורים לשותפות ו/או לשותף הכללי.

יובהר, כי המידע האישי שנאסף בנוגע לנושאי המידע, שהשותפות משתפת עם צד שלישי כלשהו לפי בקשת המשקיע או בהסכמתו ועם צדדים קשורים לשותפות ו/או לשותף הכללי לצורך מתן שירותי הדיוור, יהיה כפוף לנהלי הפרטיות של הצד שלישי או צדדים קשורים כאמור, בהתאמה, והשותפות ו/או השותף הכללי אינם נושאים באחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי הצד שלישי או צדדים קשורים כאמור, בהתאמה.

אבטחת מידע

השותפות עושה כל שביכולתה באופן סביר כדי לשמור על סודיות המידע האישי שהיא אוספת ומעבדת, תוך שימוש בשיטות אבטחה מקובלות, במטרה להגן על המידע ולמנוע שימוש בלתי מורשה בו. עם זאת, נהלי השותפות ושיטות אבטחה כאמור אינם מבטיחים הגנה מוחלטת על המידע ומניעת שימוש בלתי מורשה בו, והשותפות אינה מתחייבת כי מאגרי המידע שלה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית.

העברת מידע אישי בין גבולות ואירוע אבטחה

דיני הפרטיות ודינים בינלאומיים החלים על איסוף, עיבוד או שימוש במידע אישי, עשויים להגביל העברה של מידע אישי בין תחומי שיפוט שונים. העברת מידע אישי מישראל למדינה אחרת על ידי השותפות, באמצעות השותף הכללי ו/או מי מטעמה, תעשה בהתאם לדיני הפרטיות והדינים הבינלאומיים החלים.



בכל הנוגע להעברת מידע אישי מחוץ לישראל (לרבות העברה לצד שלישי מחוץ לישראל או אחסון בענן מחוץ לישראל), השותפות תנקוט באמצעי אבטחה מתאימים כדי לוודא שההעברה תיעשה באופן מאובטח ולמנוע גישה בלתי מורשית, אובדן מידע או פגיעה בו.

ככל שמתעורר חשש לאירוע אבטחת מידע העלול לגרום לנזק או לסיכון לנושאי המידע, לזכויותיהם, ולאינטרסים שלהם, השותפות תפעל בהתאם לדרישות הדין ותנקוט באמצעים הנדרשים לצורך מתן התרעה.

זכויות נושאי המידע ביחס למידע האישי

השותפות מכבדת את פרטיות נושאי המידע ואת שליטתם על המידע האישי שנאסף בנוגע אליהם. תחת חוק הגנת הפרטיות, זכויות נושאי המידע לעניין המידע האישי שנאסף בנוגע אליהם ואשר נמצא במאגר המידע של השותפות הן כדלקמן:

- נושאי המידע רשאים לבקש לעיין במידע האישי שמצוי במאגר המידע.
 - נושאי המידע רשאים לבקש את תיקון ו/או מחיקת המידע האישי, אם מצאו כי אינו נכון ו/או מעודכן.
- יובהר, כי בעת פנייה לבקשת עיון במידע אישי ו/או תיקון ו/או מחיקת מידע אישי כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות נושאי המידע, השותפות עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם היענות לפנייה.
- אם המשקיע או כל אחד מאנשי הקשר מעוניין שלא לקבל את שירותי הדיוור, הוא רשאי, בכל עת, לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור באמצעות קישור ל"הסרה" אשר ייכלל בכל דיוור שיווקי ו/או באופן אשר יתואר בדיוור שיווקי ו/או באמצעות פנייה לשותפות בדוא"ל בכתובת כמפורט להלן. יודגש כי, לאחר קבלת בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור, לא ישלח למשקיע כל דיוור שיווקי (למען הסר ספק, בשונה מכל תקשורת הנוגעת לשותפות). מובהר, כי לאחר הסרה כאמור, השותפות תהיה רשאית לשמור מידע אישי הנדרש לה כדי להבטיח את ההסרה.

נושאי המידע רשאים לבקש לממש את זכויותיהם כאמור לעיל באמצעות פנייה לשותפות בדוא"ל לכתובת: inv@vinvest.co.il

משך שמירת מידע אישי

השותפות תשמור מידע אישי למשך התקופה הנדרשת למימוש מטרות השימוש במידע אישי המתוארות במדיניות זו או לתקופה ארוכה יותר, ככל שהדבר נדרש על פי דין /או לצורך מימוש זכויותיה והגנה על אינטרסים לגיטימיים של השותפות, בכפוף להוראות דיני הפרטיות. המשקיע מאשר כי המידע האישי שנאסף בנוגע לנושאי המידע עשוי להישמר במאגרי המידע של צדדים שלשיים שעמם השותפות שיתפה מידע כמתואר במדיניות זו.

שינויים במדיניות זו

השותפות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן מדיניות זו מעת לעת, לרבות בהתאם לדרישות דיני הפרטיות. במקרה של שינוי מהותי אשר, בהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי, עלול להשפיע באופן משמעותי על זכויות נושאי המידע, השותפות תנקוט אמצעים סבירים כדי להתריע על כך.

הדין החל

מדיניות זו כפופה לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור למדיניות זו נתונה בידי בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו

